

- Befasst sich mit den Beziehungen zwischen den einzelnen Arbeitgebern und Arbeitnehmern
- Ausgangspunkt des Arbeitsrechts ist der **Arbeitsvertrag**.

Aus dem Arbeitsvertrag resultieren für den Arbeitnehmer und Arbeitgeber entsprechende Pflichten:

Pflichten des Arbeitgebers:

- Entgeltzahlungspflicht
- Fürsorgepflicht
- Zeugnisausstellungspflicht
- Urlaubsgewährungspflicht

Pflichten des Arbeitnehmers:

- Arbeitspflicht
- Gehorsamspflicht
- Haftungspflicht
- Treuepflicht

Gesamtheit aller in abhängiger Stellung arbeitenden Menschen eines Unternehmens, die innerhalb einer institutionell abgesicherten Ordnung eine Arbeitsleistung gegen Entgelt erbringen.

Andere Bezeichnungen für Personal können sein:

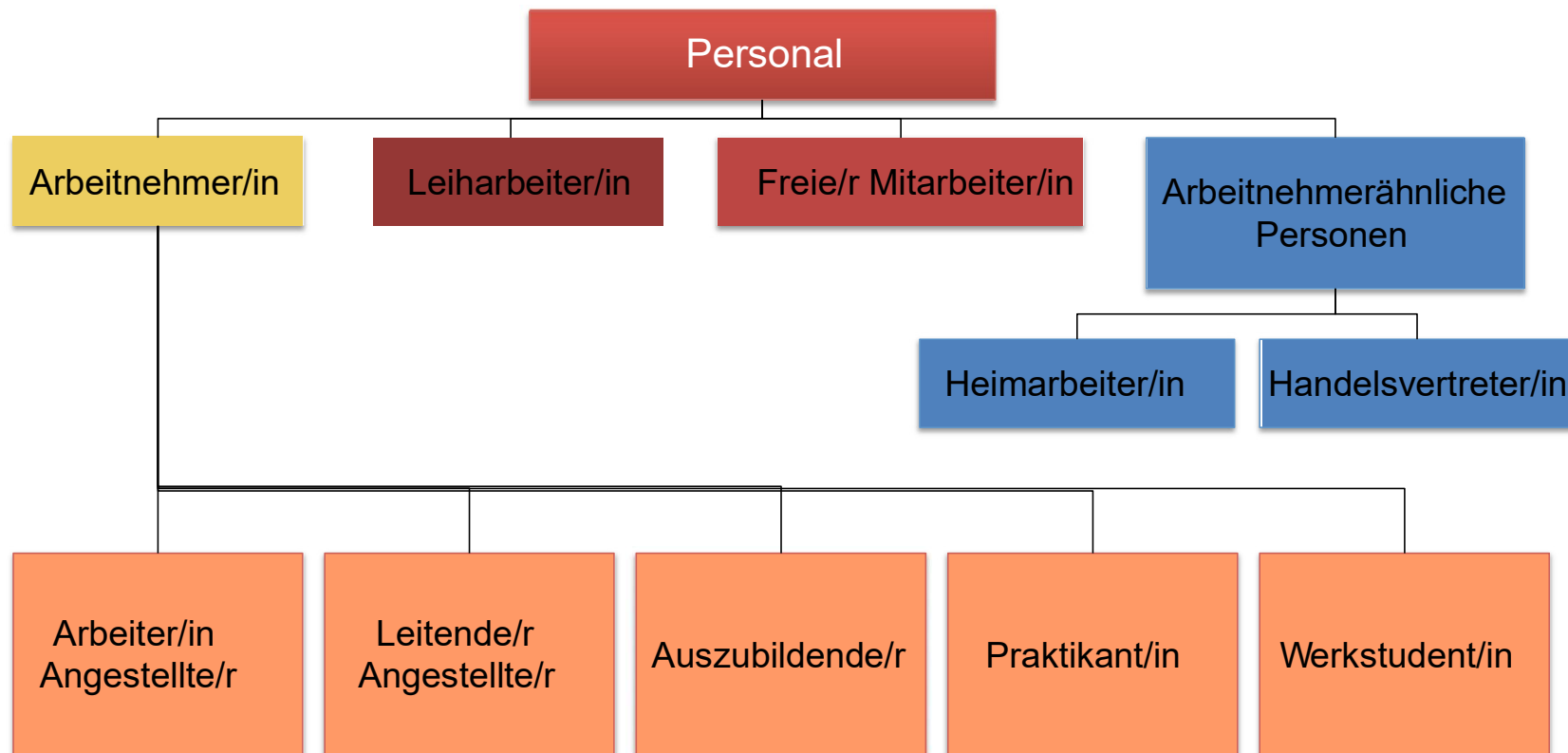
- Belegschaft
- Beschäftigte
- Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter

Wer als Mitarbeiter/in aus Sicht des Unternehmens eingestuft wird, ist betriebsindividuelle Festlegung und hängt davon ab, für welche Zwecke eine Klärung gebraucht wird. Viele Unternehmen zählen z.B. Azubis und Praktikanten nicht zum „produktiven“ Personal, obwohl dies arbeitsrechtlich nötig wäre. Man unterscheidet hierbei in

„**Köpfe**“ = Anzahl der Mitarbeiter (o. Berücksichtigung von Teilzeitfaktoren)
und „**Kapazitäten**“ = Anzahl der „full time equivalent“ Mitarbeiter

Personal

Grafische Darstellung



- Arbeitgeber im arbeitsrechtlichen Sinne ist jeder, der einen anderen als Arbeitnehmer beschäftigt.
- Arbeitgeber können sein:
 - natürliche oder juristische Personen
 - Privatpersonen oder Personen des öffentlichen Rechts
- Arbeitgeber ist derjenige, dem die Verfügung über die Arbeitskraft, ihre Einstellung, Verwendung und Entlassung zusteht, der Art, Ort, Zeit und Weise der Arbeit bestimmt und für dessen Rechnung Lohn gezahlt wird und dem der Erfolg der Arbeit zugute kommt.
- Der Arbeitgeberbegriff ist im Arbeits-, Steuer- und Sozialversicherungsrecht weitgehend identisch.

Arbeitnehmer im arbeitsrechtlichen Sinne sind Personen, die aufgrund eines privatrechtlichen Vertrags im Dienst eines anderen zur Arbeit verpflichtet sind.

- **Der arbeitsrechtliche Arbeitnehmer-Begriff stimmt mit dem steuerrechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen nicht immer überein.** So sind z.B. Vorstandsmitglieder juristischer Personen arbeitsrechtlich keine Arbeitnehmer, steuerrechtlich dagegen doch.
- Wesentliches Merkmal des Arbeitnehmers im arbeitsrechtlichen Sinne ist die **persönliche Abhängigkeit**. Auch der Werkstudent, der nur in den Ferien arbeitet, ist ein Arbeitnehmer.
- Durch die Änderungen in den Sozialgesetzbüchern IV und VI ist zum 1.1.1999 der Begriff des ‚Arbeitnehmers‘ neu definiert worden: wer bestimmte Kriterien erfüllt, ist jetzt sozialversicherungsrechtlich ein Arbeitnehmer (vgl. § 7 SGB IV „Beschäftigung“), oder doch zumindest ein arbeitnehmerähnlicher Selbstständiger. (Vgl. auch § 5 BetrVG)

Maßgebend für das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses ist:

- Grad der persönlichen Abhängigkeit
- Umfang der Weisungsgebundenheit bezüglich Zeit, Dauer und Ort der Ausführung
- Eingliederung in den Betrieb des Auftraggebers
- Notwendigkeit einer ständigen engen Zusammenarbeit mit anderen Beschäftigten
- Unterordnung unter andere Betriebsmitglieder

Keine Arbeitnehmer sind:

- Beamte im beamtenrechtlichen Sinne,
- Familienangehörige des Arbeitgebers, soweit sie nicht aufgrund eines Arbeitsvertrags, sondern aufgrund ihrer familienrechtlichen Verpflichtung Arbeit leisten,
- Unfreie Arbeiter (z. B. Strafgefangene),
- Personen, die vorwiegend aus karitativen oder religiösen Gründen (z. B. Ordensschwestern) oder zur Heilung oder sittlichen Besserung arbeiten,
- Gesetzliche Vertreter juristischer Personen (z. B. Aktiengesellschaft, GmbH, Genossenschaft).

Leitende Angestellte

Definition



- Den leitenden Angestellten kommt arbeitsrechtlich eine Sonderstellung zu. Sie sind einerseits Arbeitnehmer, andererseits nehmen sie Arbeitgeberfunktionen wahr und stehen damit der Unternehmens- und/oder der Betriebsleitung so nahe, dass sich hier Interessenkollisionen ergeben können. Darin begründet sich ihre weitgehende rechtliche Sonderbehandlung. Sie treffen gesteigerte Leistungs-, Treue- und Rücksichtnahmepflichten.
- Die Abgrenzung des "normalen" Arbeitnehmers zum leitenden Angestellten hat vor allem betriebsverfassungsrechtliche Bedeutung. Der Betriebsrat ist für den leitenden Angestellten im Sinne des **§ 5 Abs. 3 BetrVG** nicht zuständig. Der leitende Angestellte unterfällt damit auch nicht den Betriebsvereinbarungen, die der Arbeitgeber mit dem Betriebsrat schließt.
- Der Begriff wird in den verschiedenen Gesetzen unterschiedlich verwendet.

Im Betriebsverfassungsgesetz finden sich wesentliche Bestimmungen.

Leitender Angestellter

§ 5 Abs. 3 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)



Leitender Angestellter ist, wer nach Arbeitsvertrag und Stellung im Unternehmen oder im Betrieb

1. zur selbständigen Einstellung und Entlassung von im Betrieb oder in der Betriebsabteilung beschäftigten Arbeitnehmern berechtigt ist oder
2. Generalvollmacht oder Prokura hat und die Prokura auch im Verhältnis zum Arbeitgeber nicht unbedeutend ist oder
3. Regelmäßig sonstige Aufgaben wahrnimmt, die für den Bestand und die Entwicklung des Unternehmens oder eines Betriebes von Bedeutung sind und deren Erfüllung besondere Erfahrungen und Kenntnisse voraussetzt, wenn er dabei entweder die Entscheidungen im Wesentlichen frei von Weisungen trifft oder sie maßgeblich beeinflusst; dies kann auch bei Vorgaben insbesondere auf Grund von Rechtsvorschriften, Plänen oder Richtlinien sowie bei Zusammenarbeit mit anderen leitenden Angestellten gegeben sein.

Leitender Angestellter

§ 5 Abs. 3 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)

- Ein leitender Angestellter führt damit im Wesentlichen selbständig und eigenverantwortlich einen wesentlichen Aufgabenbereich des Betriebes.

- **Leitende Angestellte gelten damit nicht als Arbeitnehmer** im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes (§ 5 Abs. 3):
 - Sie sind weder wahlberechtigt noch zum Betriebsrat wählbar.
 - Die Wahrung der Interessen des Arbeitgebers geht erheblich weiter als bei anderen Arbeitnehmern.
 - Das Maß an Arbeitsleistung geht über das übliche hinaus.
 - Aufgrund des Vertrauensverhältnisses sind niedrigere Anforderungen an Kündigungsgründe zu stellen.

Human Resources



Personalpolitik und -beschaffung

Prof. Dr. Stefan Lackner

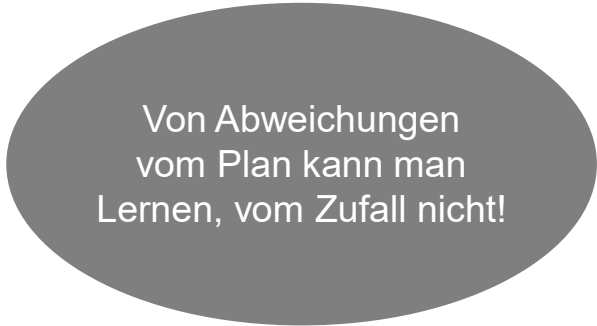
„Der Mensch ist Mittelpunkt“.

(typische Aussage in
Geschäftsberichten)
oder

„Der Mensch ist Mittel. Punkt“.

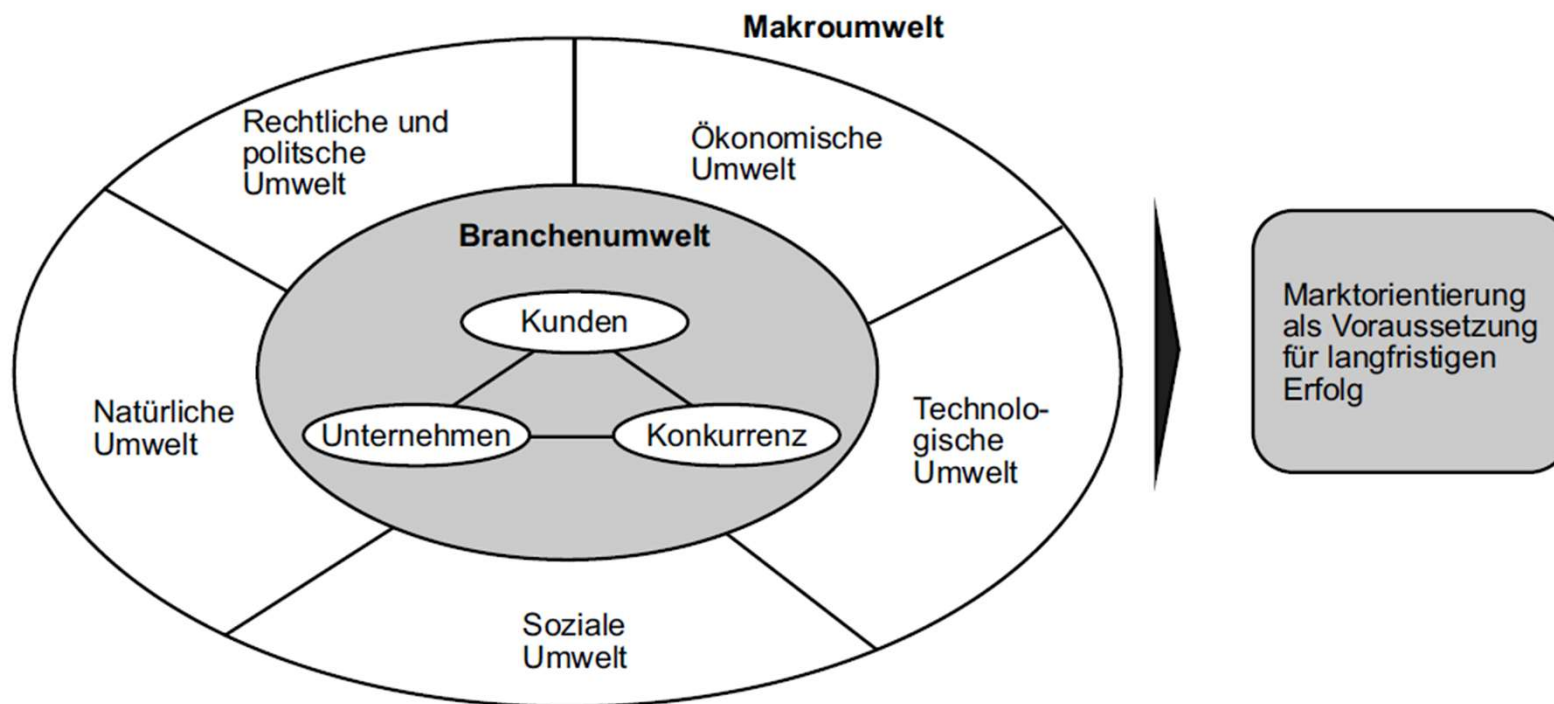
(Prof. Neuberger)

- Einheitliche Orientierung
- Koordination der Ressourcen und Aktivitäten aller im Unternehmen
- Gemeinsames Verständnis aufbauen
- Sich zwingen mit der Zukunft auseinandersetzen
- Verbindliche Ziele setzen
- Überprüfung der Zielerreichung
- Lerneffekte aus Entscheidungen

A large, light grey oval shape with a dark grey border, containing text. It is positioned to the right of the list of strategic goals, with a large grey arrow pointing from the list towards it.

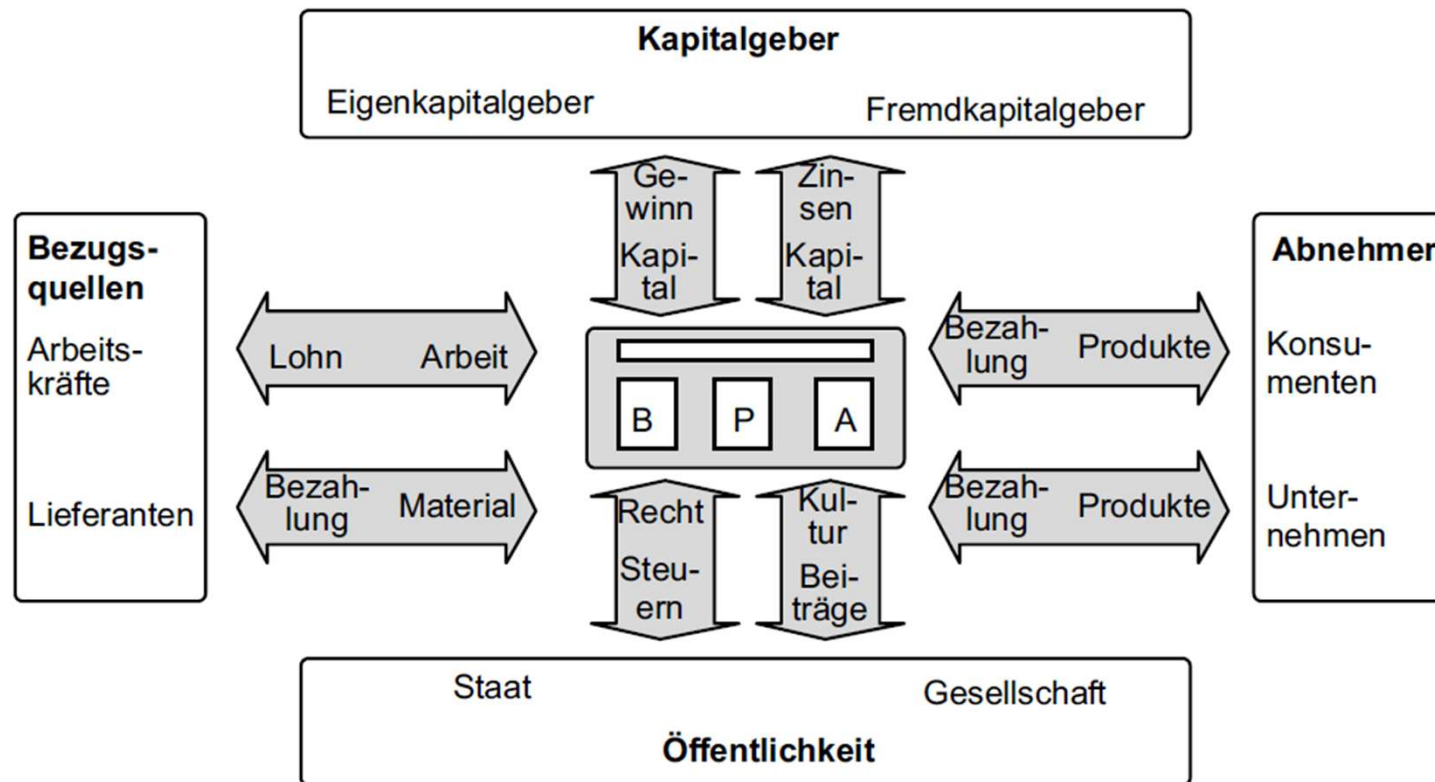
Von Abweichungen
vom Plan kann man
Lernen, vom Zufall nicht!

Unternehmen Umwelt



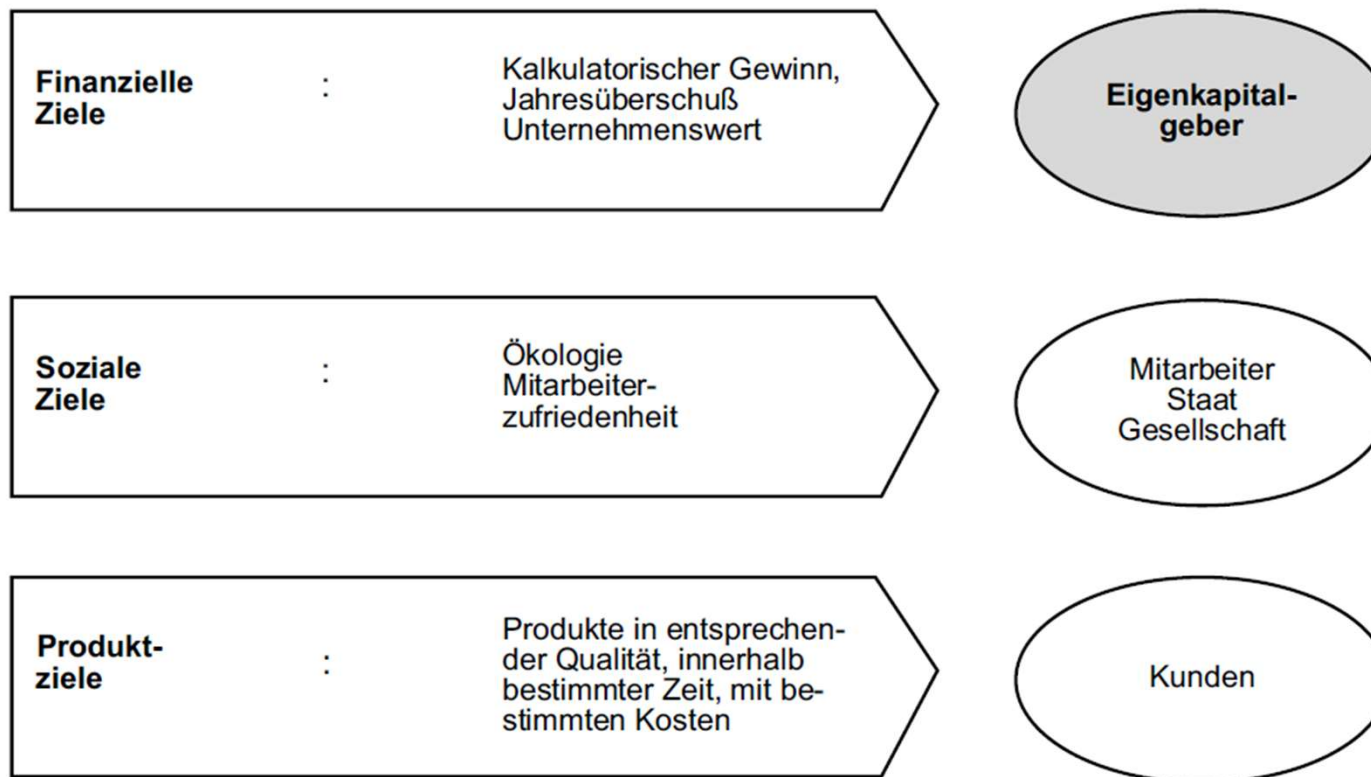
Unternehmen

Interessensgruppen



Unternehmensstrategie

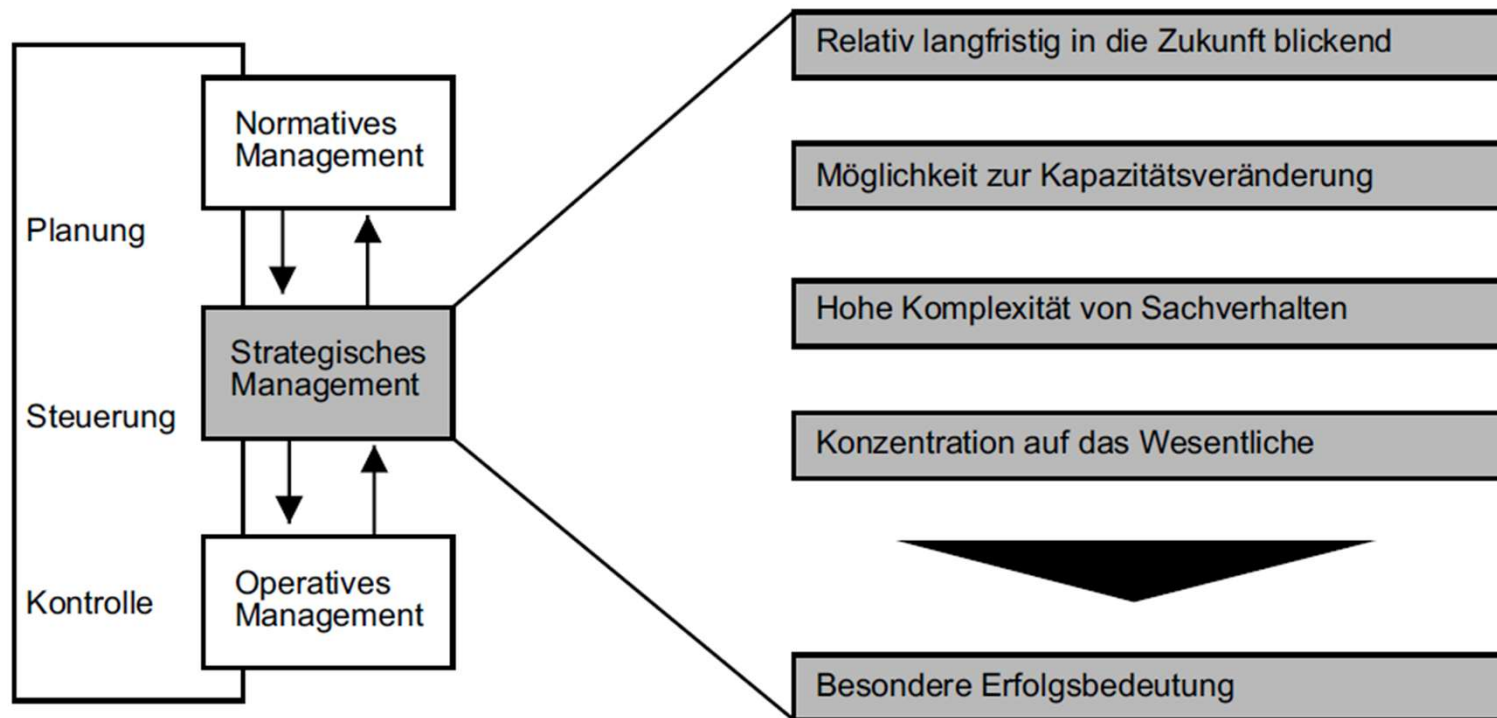
Interessensgruppen



Strategisches Management

Merkmale

„Strategisch“ sind Aufgaben, die von besonderer Erfolgsbedeutung sind.



Geht bitte für 20 Minuten in Gruppen...



Beschreiben Sie, wie sich die Werte der Gesellschaft in den letzten Jahren verändert haben und erläutern Sie, welche Konsequenzen daraus für das Personalmanagement folgen

- In kleinen Gruppen zu je 3-4 Personen
- Zeit: 20 Min.

Zeithorizonte Merkmale



Die strategische Führung unterscheidet sich von der operativen Führung inhaltlich durch den unterschiedlichen Zeitbezug und die unterschiedliche Komplexität.

Vereinfacht kann man sagen:

Normative Führung bedeutet

Strategische Führung bedeutet

Operative Führung bedeutet

Sinngebende, werterhaltende Dinge tun!

Die richtigen Dinge tun! (Effektivität)

Die Dinge richtig tun! (Effizienz)

In der Praxis lassen sich diese drei Ebenen jedoch nicht exakt abgrenzen.
Unternehmensführung weist immer Bestandteile normativer, strategischer und operativer Führung auf.

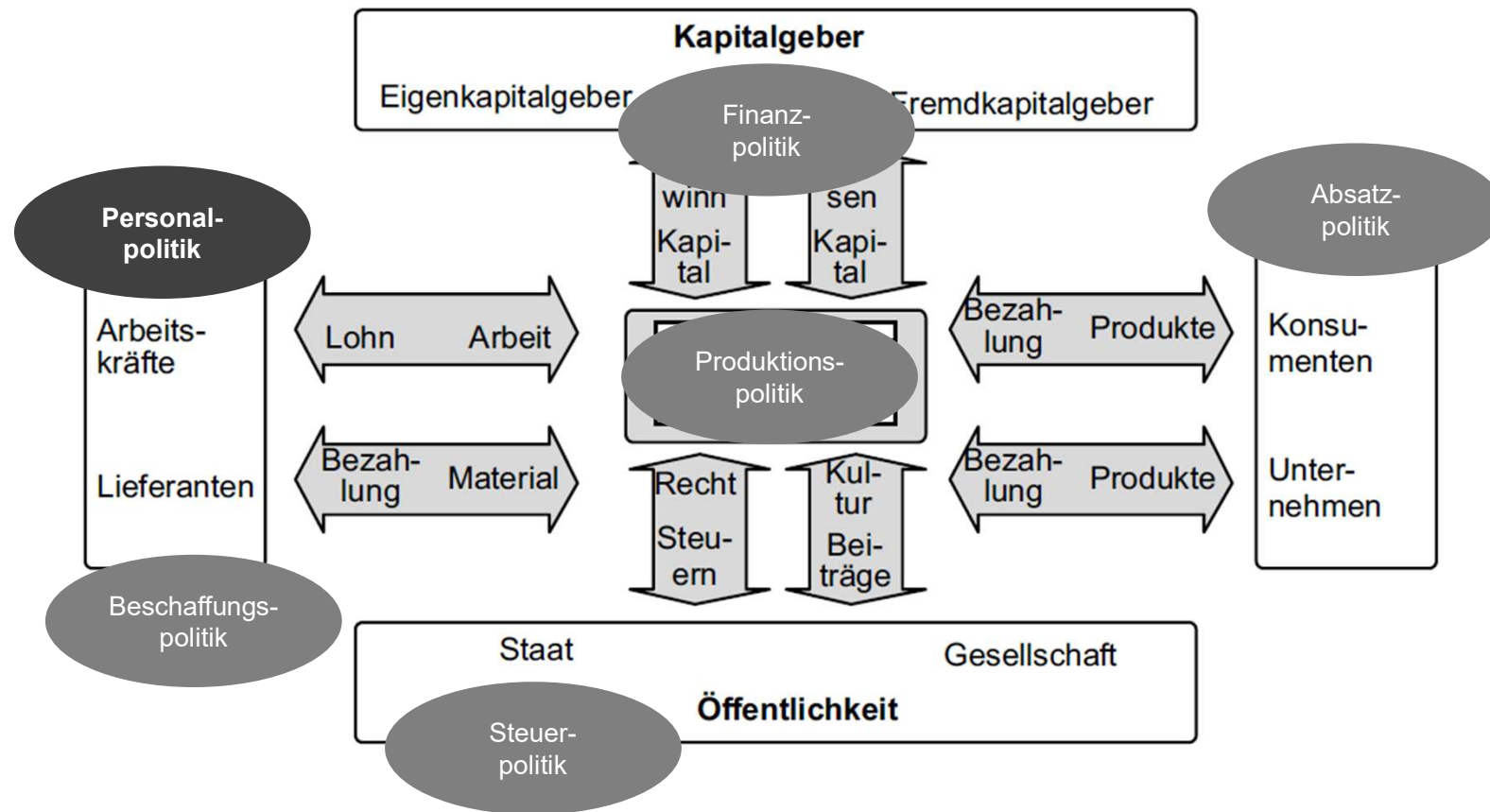
Strategische Entscheidungen kommen erst zum Tragen, wenn sie auch umgesetzt werden. Operatives Handeln, das nicht auf strategischen Entscheidungen beruht, führt zur Verzettelung der Kräfte und letztlich ins Chaos.

- Unternehmenspolitik hat die Aufgabe, externe, zweckbestimmende Interessen am Unternehmen mit intern verfolgten Zielen zu harmonisieren.
- Diese Harmonisierung soll ermöglichen, dass das Unternehmen:
 - Seinen Organisationsmitgliedern tragfähige und stabile Wert- und Verhaltensleitlinien vermittelt.
 - Bestmöglich an mögliche Umweltherausforderungen angepasst ist.
 - Langfristig seine Autonomie und Wirtschaftskraft kraft erhalten kann.



Unternehmenspolitik

Teilbereiche



- Die Personalpolitik umfasst alle Grundsätze und Entscheidungen, die sich auf die wechselseitigen Beziehungen zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern, zwischen Mitarbeitern untereinander und zwischen Mitarbeitern und ihrer Arbeit beziehen.
- Ziele sind u.a.:
 - die Ansprache und Auswahl der bestmöglich für die Unternehmenszwecke geeigneten Mitarbeiter
 - die Erhaltung und Steigerung von Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter
 - die zielgerichtete und am Unternehmensleitbild orientierte Führung der Mitarbeiter
 - die Schaffung einer sozialverantwortlichen Unternehmenskultur

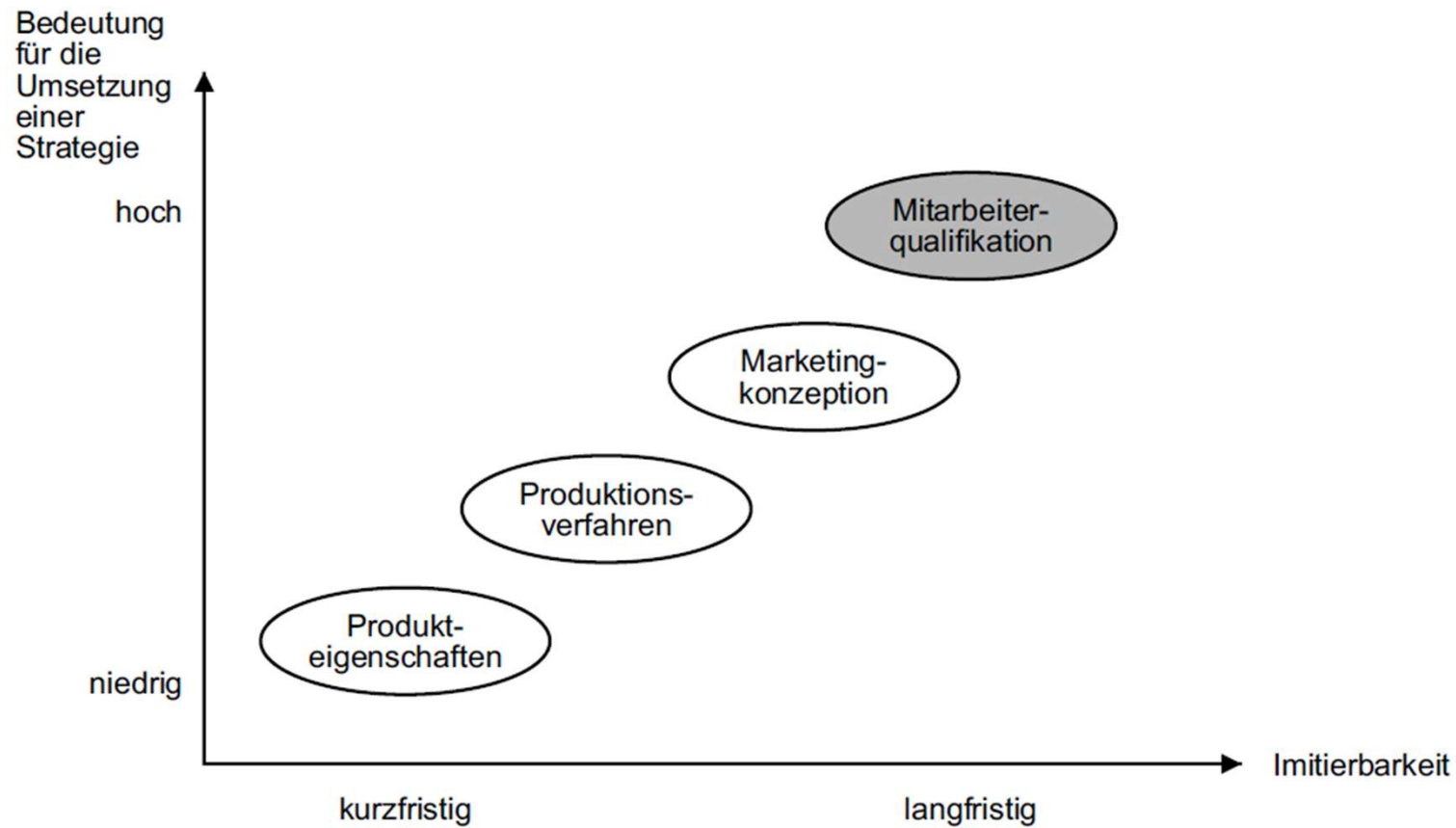


Quelle: <https://www.bwl-lexikon.de/wiki/personalpolitik/>



Mitarbeiterqualifikation

Nachhaltiger Wettbewerbsvorteil





Beschäftigungsfähigkeit:

- Steigende Bedeutung von Wissen und Kompetenz
- Zunehmender Bedarf an Fachkräften

Demografie-Orientierung:

- Verschiebung der Altersstruktur
- Verlängerung der Arbeitszeit

Quelle: Rump J. Eilers S. Hrsg. Lebensphasenorientierte Personalpolitik. Springer Gabler 2014.

Bei gut qualifizierten Kräften kommt zu dem Vertrag zwischen Unternehmen und Beschäftigten auch ein ungeschriebener, „psychologischer Vertrag“ (Schein 1970) zustande.

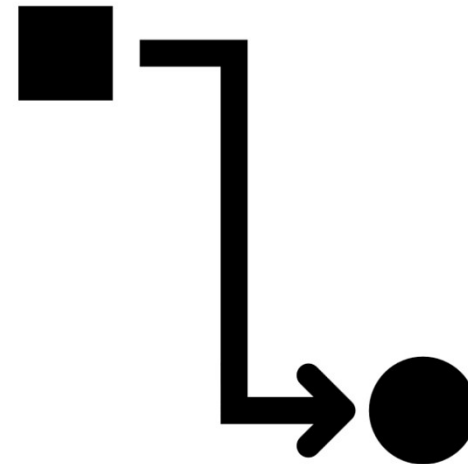
Der sich auf ein Geben und Nehmen auf beiden Seiten bezieht und zu einer Partnerschaft auf Augenhöhe über den gesamten Erwerbslebenszyklus hinweg führt.

Erfüllung persönlicher Ziel und Wertvorstellungen haben einen sehr hohen Stellenwert.



„Die eigentliche Wirksamkeit geschäftspolitischer Grundsätze besteht nicht in ihrer Formulierung und Festlegung sondern in ihrer permanenten Beachtung.“

Aloys Gälweiler, 2005



Je höher der Grad selbständigen Denkens und Handelns der Führungskräfte ist, und je besser sie ihre Handlungsfreiheit im Interesse der Unternehmung nutzen, desto größer ist die Elastizität der Unternehmung.

Die Unternehmung der Zukunft ist deshalb die „Leadership Company“

Hans H. Hinterhuber



Prinzipien

Mitarbeiterfreundliche Personalpolitik



Prinzipien einer mitarbeiterfreundlichen Personalpolitik (Auszug):

- bezogen auf die Führungskommunikation:
 - Formulierung von Führungsleitlinien
 - Grundsatz der „offenen Vorgesetzten-Tür“
- bezogen auf die Mitarbeiterentwicklung:
 - Richtlinien zur Förderung von Mitarbeitern
 - Prinzipien zur Laufbahnplanung und Nachwuchsentwicklung
 - Prinzip der internen Aufstiegsbesetzung
- bezogen auf die Mitarbeiterbeteiligung:
 - Prinzip der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat
 - Grundsätze der Mitarbeiterbeurteilung
 - Prinzip der repräsentativen Meinungsermittlung
- bezogen auf die Mitarbeiterauswahl:
 - Besondere Berücksichtigung von behinderten Bewerbern
 - Förderung von Frauen in höhergradigen Positionen
 - Diversity

Familienorientierung:

- Arbeitszeitflexibilität
- Neue Karrieremodelle
- Familienunterstützung durch Serviceleistungen
- Weiterbildungsmaßnahmen

Demografie:

- Angepasste Weiterbildungsmaßnahmen
- Neue Modelle der Arbeitsorganisation
- Arbeitszeitmodelle und fließender Übergang in den Ruhestand

Social Responsibility:

- Maßnahmen zu Corporate Social Responsibility
- Schaffung eines kooperativen Betriebsklimas

- Schaffung einer sozialverantwortlichen Unternehmenskultur:
Unter Unternehmenskultur werden die von den Unternehmensmitgliedern verinnerlichten und vertretenen Werte und Normen verstanden, an denen sich die Individuen im Hinblick auf ihre Verhaltensweisen orientieren.
- Im Rahmen der Unternehmenskultur können Anstrengungen zur Schaffung einer positiven Unternehmensidentität (Corporate Identity) angestellt werden: Unter Unternehmensidentität sind grundlegende Maßnahmen zu verstehen, mit denen sich das Unternehmen in einem geschlossenen Konzept im Innen- und Außenverhältnis darstellt:
 - Corporate Communications
 - Corporate Design
 - Corporate Behavior

Generationen

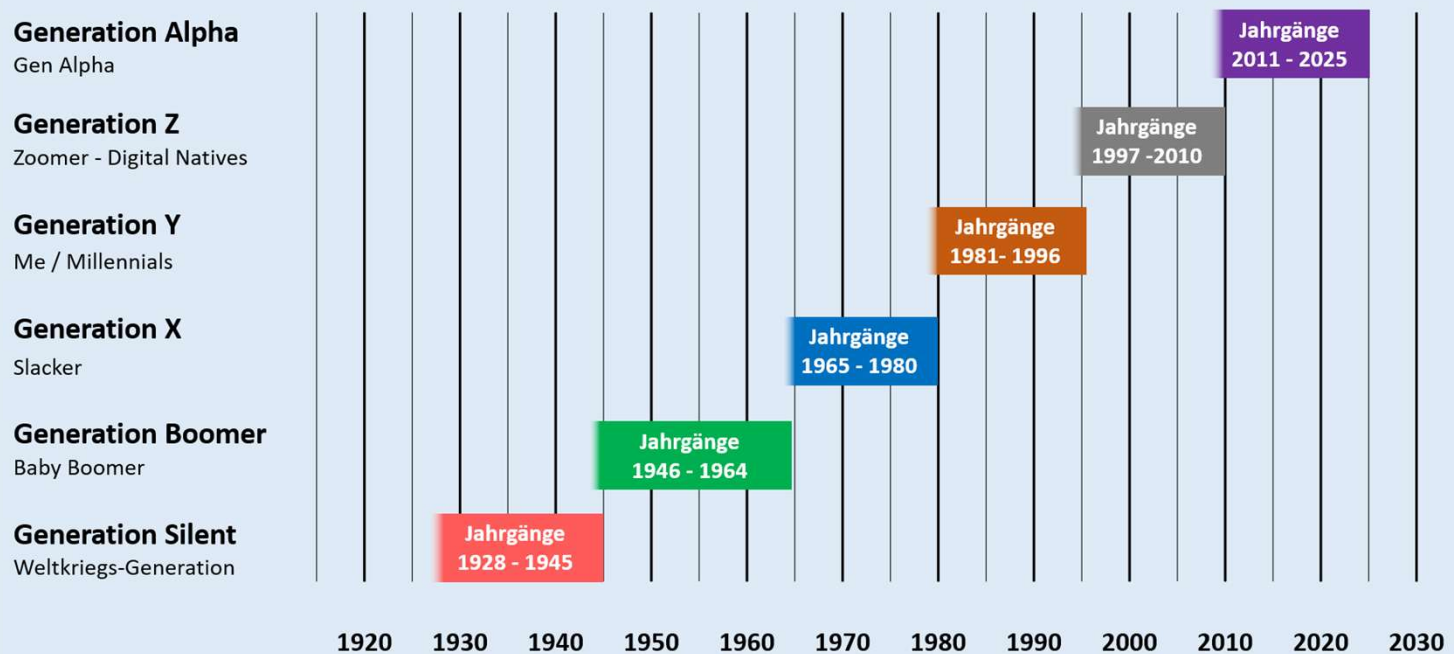
Werte und Einstellungen



Generationen

Zeitliche Einordnung

Übersicht der verschiedenen Generationen (Stand: 2020) (Zielgruppensegmentierung)



Quellen: PEW Research Center, Washington DC, USA / Wikipedia / verschiedene Institute und Fachhochschulen

Werte und Arbeitshaltung

Generation – Attribute



CHARAKTERISIERUNG	TRADITIONALS (Alter ca. 60+)	BABYBOOMER (Alter ca. 60-53)	GENERATION X (Alter ca. 52-36)	GENERATION Y (Alter ca. 35-24)	GENERATION Z (Alter ca. 23-8)	GENERATION ALPHA (Alter ca. 8 und jünger)
Erfahrungen	2. Weltkrieg, Wiederaufbau	Kalter Krieg, Wirtschaftswunder, 68er, Frauenbewegung	„Generation Golf“, Wiedervereinigung, Einführung der Computer	„Millennials“, 11. September, digitale Revolution	Globalisierung, Smarte Technologien, neue Geschlechterrollen	weitreichende Digitalisierung, politische Unstabilitäten
Arbeitshaltung	Arbeit hat einen hohen Stellenwert	Arbeit hat einen hohen Stellenwert (Workaholics), Strukturierung, Teamwork	Karriere und eine ausgewogene Work-Life-Balance, ergebnisorientiert	Spaß an der Arbeit ist wichtiger als die Karriere, Arbeit und Privates vermischen sich	Arbeit und Privates sind streng getrennt	/
Werte	Respekt vor Regeln und Autoritäten, Gehorsam, Konformität	Durchsetzungsvermögen, Teamgeist, Idealismus, Protest	Unabhängigkeit, Individualismus, Freiheitsliebe, Sinnsuche, Pragmatismus	Unabhängigkeit, Freiheit, Leben im Hier und Jetzt	Authentizität, Ehrlichkeit, Offenheit, Komplexität	/
Motivation	Finanzierung des Lebensunterhalts	Persönliches Wachstum, Wertschätzung, Gefühl, gebraucht zu werden	Freiheit in der Arbeitsgestaltung, Entwicklungsmöglichkei- ten	Selbstverwirklichung, Vernetztsein, gutes Arbeitsklima	Selbstverwirklichung, Spaß am Beruf, gutes Arbeitsklima	/
Technologien	wenig bis kein Bezug zu neuen Technologien	Neue Technologien werden eher im Arbeitsumfeld genutzt	Wandel von analogen zu digitalen Technologien, technikaffin und versiert	Digital Natives „24 Stunden online“	„Mobile-First-Generation“, Cloud-Nutzung, Streaming, On-Demand	/
Kommunikation	Face-to-Face	Face-to-Face, Telefon	SMS, E-Mail, Messenger	Social Media, Messenger, Web 2.0	Videochat, Messenger	/
bevorzugte Medien	Klassische Medien	E-Mail, Zeitungen, Radio, TV, Facebook	E-Mail, TV, Facebook, Online-Nachrichten	Twitter, Instagram, TV, Facebook	Snapchat, Spotify, Youtube	/

- Die Baby-Boomer gelten als die vielleicht kreativste, kooperativste und friedlichste Generation in den vergangenen 200 Jahren.
- Die Baby-Boomer haben nicht den Diesel-Motor erfunden, aber die Disco.
- Die Baby-Boomer haben nicht die Wasserstoffbombe erfunden, aber das World Wide Web.
- Die Baby-Boomer haben nicht den Sturzkampfbomber erfunden, aber das Smartphone.
- Die Baby-Boomer haben nicht den Panzer erfunden, aber die Pride-Flagge.
- Laut einer Studie des Wuppertaler Instituts für Klima, Umwelt und Energie stimmen 69 Prozent der über 60-jährigen der Aussage zu: „Ich achte im Alltag sehr darauf, Ressourcen zu schonen“.